

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद दुङ्गना
माननीय न्यायाधीश श्री श्रीकान्त पौडेल
आदेश

०८२-WO-१२९२

विषय:- उत्प्रेषण ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल-----१ निवेदक

विरुद्ध

सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग केशरमहल, काठमाडौंसमेत-----१ विपक्षी

१. नियम बमोजिम पेशी सूचिमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ताहरु श्री राधेश्याम अधिकारी, श्री रमेश बडाल, श्री ललित बहादुर बस्नेत, डा.श्री विजय प्रसाद मिश्र, निवेदक स्वयं विद्वान अधिवक्ता डा.श्री प्रेमराज सिलवाल र विद्वान अधिवक्ताहरु श्री सङ्गित दुङ्गना, श्री किर्तिनाथ शर्मा पौडेल र श्री संजय आचार्य तथा प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान नायब महान्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी र विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री मोहनसागर बस्यालले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो ।
२. यसमा निवेदक डा.श्री प्रेमराज सिलवालले प्रत्यर्थी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु नेपालको संविधान, कानून तथा सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधी फैसलाहरुको समेत प्रतिकूल

भएकाले उक्त मन्त्रिपरिषद् द्वारा गठित आयोग उत्प्रेषणको आदेशले प्रारम्भदेखि नै खारेज गरी सो सम्बन्धी कुनै पनि कार्य, निर्णय र कारवाहीहरू कार्यान्वयन नगर्न र संवैधानिक अधिकार प्राप्त आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत संविधान र कानून बमोजिम कार्य गर्न गराउन प्रत्यर्थीका नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत निवेदन माग दावी लिइ रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ।

३. प्रत्यर्थी सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री बालेन्द्र शाह समेतको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफमा सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को काम कर्तव्य र अधिकारमा आयोगलाई मुद्दा दायर गर्न कुनै अधिकार प्रदान गरिएको छैन। आयोगको अधिकार सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने, पुष्टाइ र छानबिन गर्ने, भ्रष्टाचारबाट वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढि सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी छानबिनको दायरा निर्धारण गर्ने तथा सम्पत्तिको छानबिन गर्दा अवैधानिक र वा गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरण तयार गरी नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारवाही अगाडी बढाउनको लागि सम्बन्धित निकाय समेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्ने सम्म रहेको छ। यसरी सम्पत्ति छानबिन आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार प्रतिस्थापन, सिमित वा निष्कृय गरेको भन्न मिल्दैन। नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्वकै कारण सरकारलाई थप अनुसन्धान मूलक निकाय गठन गर्न निषेध गरेको छैन। नेपाल राजपत्रको खण्ड ७६, मिति २०८३।०१।०२, पूर्ण अतिरिक्ताङ्क १ मार्फत सूचना प्रकाशन भै गठन भएको सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ लाई निर्वाध रूपमा काम गर्न अवरोध गर्नुपर्ने मनासिव कारण नहुँदा निवेदकको झुठा निवेदन जिकिर वदरभागी छ, रिट खारेज गरी पाउँ भन्ने विहोरा उल्लेख भएको देखियो।

४. उपर्युक्त बमोजिमको रिट निवेदन मागदात्री लिखित जवाफ व्यहोरा र दुवै पक्षबाट प्रस्तुत बहस जिकिर समेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहाय बमोजिमको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको देखियो:-

क) नेपालको संविधानको धारा २३९(१) र (३) ले कुनै संवैधानिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई जिम्मेवारी तोकेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोगका विषयमा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने समेतको कार्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तोकिएकोमा राजनीतिक पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको छुट्टै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्नु संविधान र प्रचलित कानून अनुकूल हुन्छ वा हुदैन?

ख) महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्याय परिषदबाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिको हकमा पदमुक्त भइसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी नेपालको संविधानको धारा २३९(२) ले व्यवस्था गरेको विषयमा जाँचबुझ आयोग बमोजिम गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले छानबिन र जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानसम्मत हो वा होइन?

ग) सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भईसकेको व्यक्ति प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षको पदमा नियुक्त गर्नु र सो पदमा रहि कामकाज गर्न नेपालको संविधानको धारा १३२ को रोहमा संविधानसम्मत हुने देखिन्छ वा देखिंदैन?

घ) बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा प्राप्त उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउने गरी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सुम्पिएको आयोग गठन सम्बन्धी मिति २०८३।०१।१४ को सूचनाको दफा २(ख) को प्रावधान संविधान अनुकूल एवं कानून सम्मत देखिन्छ वा देखिदैन?

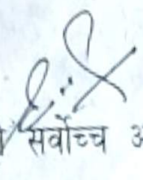
ङ) नेपालको संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषय कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था र प्रत्येक व्यक्तिलाई निजको सम्पत्ति तथा सम्पत्ति सम्बन्धि विवरण गोप्य राख्न पाउने र सम्बन्धित व्यक्तिको मञ्जुरी बिना व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण कसैलाई जानकारी दिन वा सार्वजनिक गर्न गराउन नहुने गरी वैयक्तिक गोपनियता सम्बन्धि ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेकोमा प्रत्यर्थी जाँचबुझ आयोगलाई प्राप्त कायदिस उक्त संवैधानिक व्यवस्था र कानून अनुकूल देखिन्छ वा देखिदैन?

च) सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई दिइएको कायदिसले पदाधिकारी एवं राष्ट्रसेवकहरुको सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद गरेको देखिन्छ वा देखिदैन?

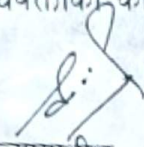
५. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उपर्युक्त बमोजिम गम्भिर संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नहरु सन्निहित रहेको र उक्त जटिल कानूनी एवं संवैधानिक प्रश्नहरु यस अदालतको विशेष इजलासबाट ने.का.प. २०६२, अङ्क ११, नि.नं. ७६१८, ने.का.प. २०६४, अङ्क ७, नि.नं. ७८६६ र पूर्ण इजलासबाट ने.का.प. २०७९, अङ्क १, नि.नं. १०८०८, ने.का.प. २०६९, अङ्क १०, नि.नं. ८८९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको रोहमा पूर्ण इजलासबाटै व्याख्या र विश्लेषण गरी विवादको निरूपण गर्न आवश्यक देखिदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु।

६. नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भए बमोजिम संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी र कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त गर्ने, नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा उल्लेख भए बमोजिमका धारा १०१ बमोजिम महाअभियोग प्रस्ताव पारित भै पदमुक्त भएको व्यक्ति, न्यायापरिषदबाट पदमुक्त भएका न्यायाधीश र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही भएका व्यक्ति बाहेकका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अनुसन्धानको दायरामा नपर्ने पूर्व न्यायाधीश समेतका व्यक्तिहरूलाई निजहरूको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य पार्ने, निजहरूबाट पेश भएको सम्पत्ति विवरण वा निजहरू उपरको उजुरीमा आयोगको गठन सम्बन्धि मिति २०८३।०१।०२ को नेपाल राजपत्रको सूचनाको दफा (२) को खण्ड (ड) बमोजिम छानबिनको दायरा निर्धारण भएमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको प्रतिकूल भै अपुरणिय क्षति हुने स्थिति देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको पूर्ण इजलासबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नु, पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण उपर छानबिन गर्ने कार्य यथास्थितिमा राख्नु र कसै उपर पनि कुनै किसिमको कानूनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थी सम्पत्ति छानबिन आयोगको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिएको छ।

७. साथै, प्रस्तुत रिट निवेदनमा समावेश रहेका गम्भिर एवं जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नलाई दृष्टीगत गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनको निरूपण गर्न अदालतको सहयोगी एमीकस क्यूरी (Amicus Curie) को रूपमा दुई जना विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई नेपाल बार एसोसियसनको तर्फबाट र दुई विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनको तर्फबाट ७ दिनभित्र मनोनयन गरी पठाइदिन पत्राचार गरी १५ दिनभित्र पेशीमा

 
प्राथमिकता पाउने गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३
बमोजिम अग्राधिकार समेत दिई नियमानुसार पेश गर्नु।

८. प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासतर्फको दायरीको लगत कट्टा गरी पूर्ण
इजलासको दायरीमा दर्ता गरी पेश गर्नु। यो आदेशको जानकारी अविलम्ब
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलाई पठाइदिनु।


न्यायाधीश


न्यायाधीश

इति संवत् २०८३ असार महिना २६ गते रोज ६ शुभम्-----।